



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Satrio Alit Alias Fikri Alias Ms Fik Bin Slamet Djumiharto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surokarsan MG II/403 RT.25 RW.07 Kel. Wirogunan Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Satrio Alit Alias Fikri Alias Ms Fik Bin Slamet Djumiharto ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa Satrio Alit Alias Fikri Alias Ms Fik Bin Slamet Djumiharto sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Satrio Alit Alias Fikri Alias Ms Fik Bin Slamet Djumiharto ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bima 14 A Sukowaten Plumbon RT.06 RW.00 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Perpanjangan Penangkapan Terdakwa Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo ditahan dalam tahanan penyidik/rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu 1. Ridwan Januar, S.H., 2. M. Rafirsa Agung Pratama, S.H., dan 3. Nur Hamidah F. Masyruoh Syafi'ie, S.H.,

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH) AFTA di Jalan Pamularsih No 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta berdasarkan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang digunakan sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah ATM tahapan ekspresi BCA nomor kartu 5379-4130-4406-2344;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M22 Nomor IMEI 1 3532-0767-0508-203/01 IMEI 2 3533-9317-0508-206/01;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 8657-2005-0828-679 IMEI 2 8657-2005-0828-661 nomor panggil 0856-4071-6030;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Patih Singoranu kelurahan Sorosutan kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO menginap di rumah terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk bersama-sama menghisap shabu. Pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan MAKRUUF (belum tertangkap) lalu terdakwa I

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada MAKRUF bahwa terdakwa I dan terdakwa II ingin memakai shabu dan berniat mencari shabu setengah gram, selanjutnya MAKRUF menyanggupi untuk mencarikan shabu setengah gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan mengontak jalurnya, setelah itu MAKRUF pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa MAKRUF akan mencarikan shabu setengah gram an seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II menyerahkan uang cash sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli shabu, sekira jam 20.00 wib, terdakwa II menemui MAKRUF di tempatnya biasa nongkrong dan menanyakan mengenai pesannya, namun dijawab oleh MAKRUF bahwa ianya tidak bisa mengusahakan shabu tersebut, sehingga keesokan harinya terdakwa I mengembalikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa II dengan cara dititipkan kepada saksi OLDA.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu MAKRUF di Rumah terdakwa II, dan MAKRUF menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX (belum tertangkap) lalu MAKRUF meminjam handphone milik terdakwa I, awalnya KLP atau KLX tidak merespon namun tidak lama kemudian baru KLP alias KLX merespon, lalu MAKRUF menanyakan apakah paket shabu setengah gram ready atau tidak dan dijawab oleh KLP atau KLX bahwa nanti akan dihubungi oleh temannya bernama DONAL BEBEK (belum tertangkap). Tak lama kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK dimana DONAL BEBEK mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Sekitar jam 23.30 WIB DONAL BEBEK menelpon terdakwa I melalui WA dan mengabarkan bahwa ada barang setengah gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I diminta DP sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian DONAL BEBEK menyuruh terdakwa I untuk mentransfer ke rekening OVO yang nanti akan dikirim nomor OVO nya.

Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa shabu sudah ready dan disuruh DP ke rekening OVO, namun nomor Virtual Account (VA) OVO nya masih menunggu. Saat itu dirumah terdakwa II ada terdakwa I dan juga saksi KURNIA LARASATI. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB, karena mengantuk kemudian terdakwa II menitip transfer ke rekening saksi KURNIA LARASATI, Jadi terdakwa II

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke rekening KURNIA LARASATI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa II menyuruh KURNIA LARASATI untuk menanyakan masalah teknis penyetoran nya kepada terdakwa II.

Bahwa kemudian DONAL BEBEK mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya KURNIA LARASATI mentransferkan uang terdakwa II sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening virtual account OVO tersebut. Setelah transfer berhasil, terdakwa I memfoto bukti transfer MBanking dari HP KURNIA LARASATI dan selanjutnya foto bukti transfer MBanking dari HP KURNIA LARASATI tersebut terdakwa I kirim melalui Whatsapp kepada DONAL BEBEK.

Bahwa sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I kembali ditelpon oleh DONAL BEBEK yang, mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya paket yang 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas inisiatifnya terdakwa I langsung menyanggupi untuk membayar kekurangannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB, dan meminta agar terdakwa I melunasi sisanya.

Bahwa setelah terkumpul uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa I menghampiri MAKRUF ditempat tongkrongannya, dan mengajak MAKRUF untuk setor tunai ke BRI Link di daerah Jl. Kusumanegara Yogyakarta, kemudian terdakwa I mentransfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1560013614732 atas nama SLAMET sesuai arahan DONAL BEBEK tersebut, setelah terdakwa I transfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan selanjutnya foto tersebut terdakwa I kirimkan kepada DONAL BEBEK.

Bahwa Selang sekitar 10 menit kemudian DONAL BEBEK mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya **1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik**, selanjutnya terdakwa I bersama MAKRUF menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana MAKRUF berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, MAKRUF mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu MAKRUF melemparkan paket shabu tersebut



kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan MAKRUF di tabrak dari depan oleh petugas, dan terdakwa I terpental jatuh. Pada saat jatuh, paket shabu yang dibungkus bekas kotak rokok Gudang garam tersebut terdakwa I keluarkan dari kantong saku celananya, sebenarnya hendak terdakwa I buang, namun terdakwa I sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta, sedangkan MAKRUF berhasil kabur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan DONAL BEBEK, selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa I tentang kepemilikan shabu tersebut, diakui terdakwa I bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO yang didapat dengan cara membeli secara patungan kepada DONAL BEBEK.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya di Jalan Bima 14 A Sokowaten Plumbon RT.06 kelurahan Banguntapan kec. Banguntapan Bantul, saat terdakwa II ditanya tentang keterlibatannya dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I, diakui terdakwa II bahwa ianya turut patungan dengan terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa II dan ditemukan mutasi rekening terkait pembelian shabu tersebut sehingga dilakukan penyitaan handphone merek OPPO Reno 5 F dan kartu ATM Tahapan Expresi BCA milik terdakwa II, kemudian terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transφαν yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO dan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa paket shabu-shabu tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO menginap di rumah terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO, saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk bersama-sama menghisap shabu. Pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan MAKRUF (belum tertangkap) lalu terdakwa I menyampaikan pada MAKRUF bahwa terdakwa I dan terdakwa II ingin memakai shabu dan berniat mencari shabu setengah gram, selanjutnya MAKRUF menyanggupi untuk mencarikan shabu setengah gram seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan mengontak jalurnya, setelah itu MAKRUF pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa MAKRUF akan mencarikan shabu setengah gram an seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II menyerahkan uang cash sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I untuk membeli shabu, sekira jam 20.00 wib, terdakwa II menemui MAKRUF di tempatnya biasa nongkrong dan menanyakan mengenai pesannya, namun dijawab oleh MAKRUF bahwa ianya tidak bisa mengusahakan shabu tersebut, sehingga keesokan harinya terdakwa I mengembalikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik terdakwa II dengan cara dititipkan kepada saksi OLDA.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu MAKRUF di Rumah terdakwa II, dan MAKRUF menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX (belum tertangkap) lalu MAKRUF meminjam handphone milik terdakwa I, awalnya KLP atau KLX tidak merespon namun tidak lama kemudian baru KLP alias KLX merespon, lalu MAKRUF menanyakan apakah paket shabu setengah gram ready atau tidak dan dijawab oleh KLP atau KLX bahwa nanti akan dihubungi oleh temannya bernama DONAL BEBEK (belum tertangkap). Tak lama kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK dimana DONAL BEBEK mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX. Dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Sekitar jam 23.30 WIB DONAL BEBEK menelpon terdakwa I melalui WA dan mengabarkan bahwa ada barang setengah gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I diminta DP sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian DONAL BEBEK menyuruh terdakwa I untuk mentransfer ke rekening OVO yang nanti akan dikirim nomor OVO nya.

Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa shabu sudah ready dan disuruh membayar DP ke rekening OVO, namun nomor Virtual Account (VA) OVO nya masih menunggu. Saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa I dan juga saksi KURNIA LARASATI. Pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB, karena mengantuk kemudian terdakwa II menitip transfer ke rekening saksi KURNIA LARASATI, Jadi terdakwa II melakukan transfer ke rekening KURNIA LARASATI sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa II menyuruh KURNIA LARASATI untuk menanyakan masalah teknis penyetoran nya kepada terdakwa II.

Bahwa kemudian DONAL BEBEK mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya KURNIA LARASATI mentransferkan uang terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening virtual account OVO tersebut. Setelah transfer berhasil, terdakwa I memfoto bukti transfer MBanking dari HP KURNIA LARASATI dan selanjutnya foto bukti transfer MBanking dari HP KURNIA LARASATI tersebut terdakwa I kirim melalui Whatsapp kepada DONAL BEBEK.

Bahwa sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I kembali ditelpon oleh DONAL BEBEK yang , mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya paket yang 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas inisiatifnya terdakwa I langsung menyanggupi untuk membayar kekurangannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB, dan meminta agar terdakwa I melunasi sisanya.

Bahwa setelah terkumpul uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa I menghampiri MAKRUF ditempat tongkrongannya, dan mengajak MAKRUF untuk setor tunai ke BRILink di daerah Jl. Kusumanegara Yogyakarta, kemudian terdakwa I mentransfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1560013614732 atas nama SLAMET sesuai arahan DONAL BEBEK tersebut, setelah terdakwa I transfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan selanjutnya foto tersebut terdakwa I kirimkan kepada DONAL BEBEK.

Bahwa Selang sekitar 10 menit kemudian DONAL BEBEK mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya **1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik**, selanjutnya terdakwa I bersama MAKRUF menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana MAKRUF berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, MAKRUF mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu MAKRUF melemparkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan MAKRUF di tabrak dari depan oleh petugas, dan terdakwa I terpental jatuh. Pada saat jatuh, paket shabu yang dibungkus bekas kotak rokok Gudang garam tersebut terdakwa I keluarkan dari kantong saku celananya, sebenarnya hendak terdakwa I buang, namun terdakwa I sudah terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta, sedangkan MAKRUF berhasil kabur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan DONAL BEBEK, selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa I tentang kepemilikan shabu tersebut, diakui terdakwa I bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO yang didapat dengan cara membeli secara patungan kepada DONAL BEBEK.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya di Jalan Bima 14 A Sokowaten Plumbon RT.06 kelurahan Banguntapan kec. Banguntapan Bantul, saat terdakwa II ditanya tentang keterlibatannya dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I, diakui terdakwa II bahwa ianya turut patungan dengan terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap handphone milik terdakwa II dan ditemukan mutasi rekening terkait pembelian shabu tersebut sehingga dilakukan penyitaan handphone merek OPPO Reno 5 F dan kartu ATM Tahapan Expresi BCA milik terdakwa II, kemudian terdakwa II beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO dan terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I : SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO.

Bahwa Terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO pada sekira bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa I di Surokarsan MG II/403 RT.25 RW.07 kelurahan Wirogunan kecamatan Mergangsan kota Yogyakarta atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO menginap di rumah terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO, yang sebelumnya pernah menghisap shabu, kemudian saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk bersama-sama menghisap shabu lagi. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan MAKRUF lalu terdakwa I menyampaikan pada MAKRUF bahwa terdakwa I dan terdakwa II ingin memakai shabu dan berniat mencari shabu setengah gram. Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa MAKRUF akan mencarikan shabu setengah dan terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I untuk membeli shabu. Selanjutnya MAKRUF menyanggupi untuk mencarikan shabu dan akan mengontak jalurnya, setelah itu MAKRUF pulang, namun MAKRUF tidak bisa mengusahakan shabu tersebut dan mengembalikan uang milik terdakwa II dengan cara dititipkan kepada saksi OLDA.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu MAKRUF di Rumah terdakwa II, dan MAKRUF menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX (belum tertangkap). Tak lama kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK dimana DONAL BEBEK mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Dan setelah barang ready, kemudian DONAL BEBEK mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya KURNIA LARASATI dan mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya paket yang 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa I langsung menyanggupi. Selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB.

Bahwa kemudian DONAL BEBEK mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya **1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik**, selanjutnya terdakwa I bersama MAKRUF menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana MAKRUF berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, MAKRUF mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu MAKRUF melemparkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I, dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan MAKRUH diatngkap oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan DONAL BEBEK, selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada sekira bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa I di Surokarsan MG II/403 RT.25 RW.07 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dengan cara terdakwa I yang diajak oleh TOMPEL untuk menghisap shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa I pergi ke Apotik untuk membeli pipet kaca lalu terdakwa I juga pergi ke warung Madura dan membeli minuman UC 100 dan 2 (dua) buah sedotan plastic, kemudian sebelum TOMPEL datang terdakwa I merakit bong dengan botol UC 1000 yang disisakan air nya tiga perempatnya, lalu terdakwa I melubangi dibagian tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang dan terdakwa I selipkan sedotan plastic di masing-masing lubang tersebut, 1 lubang terhubung dengan pipa kaca melalui sedotan plastic dan 1 lubang terhubung dengan sedotan plastic untuk tempat menghisapnya, lalu shabu yang dibawa oleh TOMPEL ditaruh dipipet kaca kemudian dibakar dibagian bawah kaca hingga shabu tersebut mencair, lalu asap yang keluar dari hasil pembakaran shabu dihisap selayaknya orang merokok, dimana terdakwa I secara bergantian dengan Tompel menghisap shabu tersebut hingga habis.

Bahwa terdakwa I dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transφαν yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3268/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Satrio Alit dengan kesimpulan bahwa diperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KHUSUS UNTUK TERDAKWA II : ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO

Bahwa Terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO pada sekira bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa II di Jalan Bima 14 A Sukowaten Plumbon RT. 06 Rw.00 kel. Banguntapan kec. Banguntapan Bantul atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena tempat tinggal sebagian besar saksi berada di Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO menginap di rumah terdakwa II. ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO, yang sebelumnya pernah menghisap shabu, kemudian saat itu terjadi kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II untuk bersama-sama menghisap shabu lagi. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan MAKRUH lalu terdakwa I menyampaikan pada MAKRUH bahwa terdakwa I dan terdakwa II ingin memakai shabu dan berniat mencari



shabu setengah gram. Bahwa selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa MAKRUF akan mencarikan shabu setengah dan terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I untuk membeli shabu. Selanjutnya MAKRUF menyanggupi untuk mencarikan shabu dan akan mengontak jalurnya, setelah itu MAKRUF pulang, namun MAKRUF tidak bisa mengusahakan shabu tersebut dan mengembalikan uang milik terdakwa II dengan cara dititipkan kepada saksi OLDA.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu MAKRUF di Rumah terdakwa II, dan MAKRUF menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX (belum tertangkap). Tak lama kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK dimana DONAL BEBEK mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Dan setelah barang ready, kemudian DONAL BEBEK mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya KURNIA LARASATI dan mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya paket yang 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa I langsung menyanggupi. Selanjutnya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh DONAL BEBEK yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB.

Bahwa kemudian DONAL BEBEK mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya **1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik**, selanjutnya terdakwa I bersama MAKRUF menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana MAKRUF berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, MAKRUF mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu MAKRUF melemparkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan MAKRUF ditangkap oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh



terdakwa I untuk berkomunikasi dengan DONAL BEBEK, selanjutnya terdakwa I berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP D.I. Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada sekira Agustus 2023 di rumah terdakwa II di Jalan Bima 14 A Sukowaten Plumbon RT. 06 Rw.00 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan cara mula-mula terdakwa II membeli air mineral kemasan botol merek Le minerale yang kecil, selanjutnya terdakwa II ke apotik membeli pipet kaca, lalu terdakwa II merangkai botol Le minerale dan pipet kaca tersebut menjadi sebuah bong/ alat hisap shabu, selanjutnya terdakwa II menaruh shabu di pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dibagian bawahnya hingga shabu mencair, lalu shabu dihisap layaknya orang merokok hingga shabu shabu tersebut habis.

Bahwa terdakwa II dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transfaran yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3292/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Andi Setiawan Pratama dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ignatius Agus Dwi Susanto, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Patih Singoranu, kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan pertama kepada Terdakwa I (Satrio Piningit alias Fikri alias MS Fik Bin Slamet djumiharto) dan Terdakwa II (Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo) dengan tempat dan waktu yang berbeda;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Bima 14A Sokowetan Plumbon, RT.006 RW.000, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa I berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang yang digunakan sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M22 Nomor Imei 1 : 3532-0767-0508-203/01, Imei 2 : 3533-9317-0508-206/01, nomor Panggil : 0822-4180-5544;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa II berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Reno5 F, Imei : 8657-2005-0828-679; Imei 2 : 8657-2005-0828-661, nomor Panggil : 0856-4071-6030, 1 (satu) buah ATM Tahapan BCSA Nomor kartu 5379-4130-4406-2344;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram tersebut adalah milik bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari pengakuan Para Terdakwa mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Donal Bebek;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa marak adanya transaksi narkotika di sekitar jalan Patih



Singoranu, Kel. Sorosutan, kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi bersama team BNN DIY kemudian melakukan penyelidikan pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib di Dekat Gapura di Jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan dan pada sekitar jam 11.50 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio yang gerak-geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu di bawah gapura di Jalan Patih Singoranu dan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa I dan temannya mengambil barang sesuatu di dari tempat tersebut dan hendak meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya teman saksi bernama Sdr. Gandi yang berboncengan dengan Sdr. Yusdi menghadang kedua orang yang akan pergi tersebut dan selanjutnya team berhasil mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Para Terdakwa mereka memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dibagi 2 (dua) masing masing membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Para Terdakwa membayar dengan cara tranfer melalui OVO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I yang membayar melalui OVO adalah Sdr. Kurnia Larasati tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB karena Terdakwa II mengantuk maka menitipkan ke Sdri. Kurnia Larasati dan Terdakwa II mentransfer ke Rekening Kurnia larasati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirim oleh sdri. Kurnia Larasati ke nomor Virtual account OVO nomor 39358-08820066734505 atas nama BEXX CAXXA;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Gandi Prasetyo, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Patih Singoranu, kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan pertama kepada Terdakwa I (Satrio Piningit alias Fikri alias MS Fik Bin Slamet djumiharto) dan Terdakwa II (Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo) dengan tempat dan waktu yang berbeda;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Bima 14A Sokowetan Plumbon, RT.006 RW.000, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa I berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garang yang digunakan sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M22 Nomor Imei 1 : 3532-0767-0508-203/01, Imei 2 : 3533-9317-0508-206/01, nomor Panggil : 0822-4180-5544;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa II berupa : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Reno5 F, Imei : 8657-2005-0828-679; Imei 2 : 8657-2005-0828-661, nomor Panggil : 0856-4071-6030, 1 (satu) buah ATM Tahapan BCSA Nomor kartu 5379-4130-4406-2344;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram tersebut adalah milik bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari pengakuan Para Terdakwa mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Donal Bebek;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa marak adanya transaksi narkotika di sekitar jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan, kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi bersama team BNN DIY kemudian melakukan penyelidikan pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib di Dekat Gapura di Jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan dan pada sekitar jam 11.50 Wib saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio yang gerak-geriknya mencurigakan seperti mencari sesuatu di bawah gapura di Jalan Patih Singoranu dan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa I dan temannya mengambil barang sesuatu di dari tempat tersebut dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi yang berboncengan dengan Sdr. Yusdi menghadang kedua orang yang akan pergi tersebut dan selanjutnya team berhasil mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Para Terdakwa mereka memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dibagi 2 (dua) masing masing membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Para Terdakwa membayar dengan cara tranfer melalui OVO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I yang membayar melalui OVO adalah Sdr. Kurnia Larasati tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB karena Terdakwa II mengantuk maka menitipkan ke Sdri. Kurnia Larasati dan Terdakwa II

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke Rekening Kurnia Larasati sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirim oleh sdri. Kurnia Larasati ke nomor Virtual account OVO nomor 39358-08820066734505 atas nama BEXX CAXXA;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Kurnia Larasati Alias Laras Binti Tri Orba Haryadi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa I Satrio Alit Alias Fikri Als MS Fik Bin Slamet Djumiharto karena Terdakwa I sering main ke tempat usaha Terdakwa II Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa II Andi Setiawan Pratama karena suami saksi yaitu Olda Saputra bekerja di tempat usaha Terdakwa II Andi Setiawan Pratama;
 - Bahwa saksi berada di tempat usaha Terdakwa II Andi Setiawan Pratama karena saksi menjemput suami saksi bekerja, dan kadang baru bisa pulang kalau sudah setoran omzet dan baru menerima gaji, karena sistem penggajiannya adalah harian;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa II Andi Setiawan Pratama pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB ketika saksi pulang ke rumah Terdakwa II Andi Setiawan Pratama bersama istri Terdakwa II yang bernama Sdri. Sasa, dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah, sudah ada petugas BNNP DIY di dalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa II Andi Setiawan Pratama pernah meminta tolong kepada saksi untuk transfer ke OVO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian petugas menginterogasi kepada saksi dan saksi disuruh membuka MBanking saksi, kemudian di rekening mutasi rekening BCA saksi dengan nomor rekening BCA 126-0486-736 benar pada tanggal 26 Oktober 2023 dini hari ada transfer masuk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa II Andi Setiawan Pratama dengan No Rek BCA 846-5440-259 dan selang tidak lama ada transfer keluar dari rekening saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke OVO milik BEXX CAXXA N dengan nomor Virtual Account 39358-08820066734505;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi pulang kerja dan langsung mau jemput suami saksi di tempat usaha Terdakwa II Andi Setiawan Pratama sekitar jam 23.00 WIB, karena suami saksi pulang jam 12.00 WIB dini hari maka saksi menunggu terlebih dahulu. Pada saat menunggu saksi menonton Youtube, disitu ada juga Terdakwa I Satrio Alit Alias Fikri dan Terdakwa II Andi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan Pratama. Kemudian tiba-tiba Terdakwa II Andi Setiawan Pratama menghampiri saksi dan menanyakan apakah ada saldo M-Banking BCA, sehingga kemudian Terdakwa II Andi Setiawan Pratama mentransfer kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada saksi mentransfer ke OVO;

- Bahwa kemudian terdakwa I menunjukkan kode OVO dari HPnya, dan saksi sudah siap MBanking kemudian transfer ke OVO sebagaimana yang ditunjukkan oleh terdakwa I tersebut yaitu nomor OVOnya 0882006734505 dan saksi transfer melalui VA BCA dengan awalan 39358-dilanjutkan 0882006734505. Setelah transfer berhasil kemudian HP saksi difoto oleh terdakwa I dengan HP nya terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Olda Muchrim Saputra, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WIB istri saksi yaitu Kurnia Larasati Alias Laras datang untuk menjemput saksi, namun karena saksi pulang jam 00.00 WIB, maka istri saksi harus menunggu dulu. Istri saksi menunggu di dalam rumah bersama dengan Terdakwa I Satrio Alit Alias Fikri Als MS Fik Bin Slamet Djumiharto dan Terdakwa II Andi Setiawan Pratama Alias Andi Alias Tama Alias Andi Sasa Bin Slamet Widodo;
- Bahwa saksi mendengar sekilas percakapan Terdakwa II dengan isteri saksi yang meminta tolong isteri saksi transfer tetapi karena isteri saksi tidak ada saldo maka Terdakwa II yang kemudian mentransfer ke rekening isteri saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar sekilas percakapan mereka, karena saat itu saksi sedang melayani pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SATRIO ALIT als FIKRI als MS FIK bin SLAMET DJUMIHARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Jam 12:00 WIB di Jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I baru saja mengambil paket shabu di pinggir jalan di daerah Sorosutan bersama teman Terdakwa yang bernama Makruf;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II Andi Setiawan Pratama Alias Andi sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIS Terdakwa I bersama teman Terdakwa I yaitu Makruf berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam, Terdakwa I hendak mengambil paket shabu pesanan Terdakwa dan Terdakwa II. Sekitar jam 11.14 Wib Terdakwa I disuruh oleh Sdr. Donal Bebek untuk menunggu di dekat Rumah Sakit Wirosaban Kota Yogyakarta, dan Terdakwa I menunggu di daerah Kalimambu Yogyakarta. Sekitar jam 11.24 Wib Sdr. Donal Bebek melalui WA mengirimkan foto lokasi diletakkannya paket shabu tersebut, yaitu di dekat gapura Jalan Patih Singoranu, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Sdr. Makruf menuju ke lokasi tersebut, Terdakwa I membongceng di belakang dan Sdr. Makruf berada di depan mengemudikan sepeda motor, Sesampainya di lokasi tersebut kemudian Sdr. Makruf mengambil paket shabu tersebut namun tidak turun dari motor, paket shabu tersebut ditindih dengan keramik, setelah itu paket shabu oleh Sdr.. Makruf dilemparkan kepada Terdakwa I, paket shabu tersebut kemudian oleh Terdakwa I simpan di kantong saku celana pendek yang Terdakwa I pakai di bagian kanan depan;
- Bahwa kemudian ketika sepeda motor kami jalan beberapa meter, tiba-tiba ada petugas dari BNNP D.I. Yogyakarta yang mengendari motor, yaitu 2 orang, menabrak kami dari arah depan (berlawanan) Terdakwa I jatuh terpejal. Lalu petugas mengamankan Terdakwa I. Namun teman Terdakwa I yaitu Sdr. Makruf berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada saku celana pendek bagian kanan depan ditemukan : 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram dan Petugas juga mengamankan alat komunikasi (HP)Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M22 Nomor Imei 1: 3532-0767-0508-203/01 Imei 2: 3533-9317-0508-206/01, nomor panggil 0822-4180-5544;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip baning berisikan shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang pembelian shabu tersebut dibayar oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama Alias Andi dengan cara membeli kepada Sdr. Donal Bebek secara patungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa harga shabu tersebut awalnya seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setengah gram yang akan dibayar seluruhnya oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama dan dibayar dahulu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- akan dibayar oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama pada saat sebelum peta lokasi dikirimkan;
- Bahwa ternyata paket setengah gram tidak ada dan hanya ada paket satu gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa II tidak mau membayar kekurangannya, maka atas inisiatif Terdakwa I, maka Terdakwa I membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas kekurangan harga shabu satu gram, sehingga dari harga shabu satu gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membayar masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan transfer uang Terdakwa II Andi Setiawan Pratama ke rekening saksi Larasati, kemudian saksi Larasati transfer ke rekening OVO dengan nomor rekening 393580882006734505 sebagaimana instruksi dari Sdr. Donal Bebek. Namun kemudian besoknya Sdr. Donal Bebek mengatakan bahwa ternyata paket setengah gram habis, dan hanya ada paket 1 (satu) gram. Kemudian meminta seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta sisanya untuk di tranfer. Kemudian Terdakwa I mentransfer sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Slamet melalui BRI Link;
- Bahwa saksi Larasati tidak mengetahui bahwa dia melakukan transfer untuk pembelian shabu. Karena saksi Larasati sudah terbiasa dimintai tolong oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama terutama istrinya Terdakwa II untuk transfer pembayaran seperti Indihome dan Netflix;
- Bahwa pemesanan shabu tersebut berawal kami memesan shabu melalui Sdr. Makruf kepada Sdr. KLP Alias KLX melalui whatsapp, namun kemudian Sdr. KLP Alias KLX mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. Donal Bebek;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDI SETIAWAN PRATAMA alias ANDI alias TAMA alias ANDI SASA bin SLAMET WIDODO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sekitar Jam 17:00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jl. Bima 14A Sokowaten Plumbon, Rt.006 Rw.000, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Satrio Alit Alias Fikri Alias MS Fik Bin Slamet Djumiharto sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I bersama Sdr. Makruf;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,36 gram yang ditemukan oleh petugas berada dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa uang pembelian shabu tersebut dibayar oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama Alias Andi dengan cara membeli kepada Sdr. Donal Bebek secara patungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa harga shabu tersebut awalnya seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setengah gram yang akan dibayar seluruhnya oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama dan dibayar dahulu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,- akan dibayar oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama pada saat sebelum peta lokasi dikirimkan;
- Bahwa ternyata paket setengah gram tidak ada dan hanya ada paket satu gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalau Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa II tidak mau membayar kekurangannya, maka atas inisiatif Terdakwa I, maka Terdakwa I membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas kekurangan harga shabu satu gram, sehingga dari harga shabu satu gram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membayar masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan transfer uang Terdakwa II Andi Setiawan Pratama ke rekening saksi Larasati, kemudian saksi Larasati transfer ke rekening OVO dengan nomor rekening 393580882006734505 sebagaimana instruksi dari Sdr. Donal Bebek. Namun kemudian besoknya Sdr. Donal Bebek mengatakan bahwa ternyata paket setengah gram habis, dan hanya ada paket 1 (satu) gram. Kemudian meminta seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta sisanya untuk di transfer. Kemudian Terdakwa I mentransfer sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Slamet melalui BRI Link;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Larasati tidak mengetahui bahwa dia melakukan transfer untuk pembelian shabu. Karena saksi Larasati sudah terbiasa dimintai tolong oleh Terdakwa II Andi Setiawan Pratama terutama istrinya Terdakwa II untuk transfer pembayaran seperti Indihome dan Netflix;
- Bahwa pemesanan shabu tersebut berawal kami memesan shabu melalui Sdr. Makruf kepada Sdr. KLP Alias KLX melalui whatsapp, namun kemudian Sdr. KLP Alias KLX mengatakan bahwa nanti akan dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. Donal Bebek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Putut Jati Permono dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak terdakwa I;
 - Bahwa selama ini terdakwa I berkelakuan baik;
 - Bahwa saksi berjanji akan mengawasi adiknya setelah keluar dari penjara;
 - Bahwa terdakwa I tidak pernah dihukum;
 - Bahwa saksi memohon agar terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa (Terdakwa I) memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Zana Fajri Rahazakumulloh dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri terdakwa II;
 - Bahwa selama ini terdakwa berkelakuan baik;
 - Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi memohon agar terdakwa II mendapat hukuman yang sering-ringannya.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa (Terdakwa II) memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang digunakan sebagai pembungkus narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah ATM tahapan ekspresi BCA nomor kartu 5379-4130-4406-2344;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M22 Nomor IMEI 1 3532-0767-0508-203/01 IMEI 2 3533-9317-0508-206/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 8657-2005-0828-679 IMEI 2 8657-2005-0828-661 nomor panggil 0856-4071-6030;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transaran yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3268/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Satrio Alit dengan kesimpulan bahwa diperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3292/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Andi Setiawan Pratama dengan kesimpulan bahwa diperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo berencana untuk bersama-sama menghisap shabu. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan Makruf lalu terdakwa I menyampaikan para terdakwa ingin memakai shabu dan berniat mencari shabu setengah gram;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu Makruf di Rumah terdakwa II, dan Makruf menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX, kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh Donal Bebek dimana Donal Bebek mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Sekitar jam 23.30 WIB Donal Bebek menelpon terdakwa I melalui WA dan mengabarkan bahwa ada barang setengah gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I diminta DP sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Donal Bebek menyuruh terdakwa I untuk mentransfer ke rekening OVO yang nanti akan dikirim nomor OVO nya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa shabu sudah ready dan disuruh DP ke rekening OVO, namun nomor Virtual Account (VA) OVO nya masih menunggu. Saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa I dan juga saksi Kurnia Larasati. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB, terdakwa II menitip transfer ke rekening saksi Kurnia Larasati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa II menyuruh Kurnia Larasati untuk menanyakan masalah teknis penyetoran nya kepada terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian Donal Bebek mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya Kurnia Larasati mentransferkan uang terdakwa II sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening virtual account OVO tersebut. Setelah transfer berhasil, terdakwa I memfoto bukti transfer MBanking dari HP Kurnia Larasati dan selanjutnya foto bukti transfer MBanking dari HP Kurnia Larasati tersebut terdakwa I kirim melalui Whatsapp kepada Donal Bebek;
- Bahwa benar sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I kembali ditelpon oleh Donal Bebek yang, mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas inisiatifnya terdakwa I langsung menyanggupi untuk membayar kekurangannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Donal Bebek yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB, dan meminta agar terdakwa I melunasi sisanya, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa I mengajak Makruf untuk setor tunai ke BRI Link di daerah Jl. Kusumanegara Yogyakarta, kemudian terdakwa I mentransfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1560013614732 atas nama SLAMET sesuai arahan Donal Bebek tersebut, setelah terdakwa I transfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan selanjutnya foto tersebut terdakwa I kirimkan kepada Donal Bebek;

- Bahwa benar kemudian Donal Bebek mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya 1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik, selanjutnya terdakwa I bersama Makruf menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana Makruf berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, Makruf mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu Makruf melemparkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan Makruf diatngkap oleh petugas BNNP D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Donal Bebek;
- Bahwa benar terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada sekira bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa I di Surokarsan MG II/403 RT.25 RW.07 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada sekira Agustus 2023 di rumah terdakwa II di Jalan Bima 14 A Sukowaten Plumbon RT. 06 Rw.00 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa membeli sabu rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan hasil test urine para terdakwa positif Benzodiazepine;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transfaran yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3268/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Satrio Alit dengan kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3292/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Andi Setiawan Pratama dengan kesimpulan bahwa terperiiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo berencana untuk bersama-sama menghisap shabu. Kemudian pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa I bertemu dengan Makruf lalu terdakwa I menyampaikan para terdakwa ingin memakai shabu dan berniat mencari shabu setengah gram;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bertemu Makruf di Rumah terdakwa II, dan Makruf menawarkan untuk membeli shabu melalui jalur KLP alias KLX, kemudian handphone terdakwa I dihubungi oleh Donal Bebek dimana Donal Bebek mengaku bahwa dia adalah teman dari KLP Alias KLX dan mengatakan bahwa barang belum ready, kalau ready nanti akan dikabari. Sekitar jam 23.30 WIB Donal Bebek menelpon terdakwa I melalui WA dan mengabarkan bahwa ada barang setengah gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa I diminta DP sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Donal Bebek menyuruh terdakwa I untuk mentransfer ke rekening OVO yang nanti akan dikirim nomor OVO nya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II bahwa shabu sudah ready dan disuruh DP ke rekening OVO, namun nomor Virtual Account (VA) OVO nya masih menunggu. Saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa I dan juga saksi Kurnia Larasati. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 00.04 WIB, terdakwa II menitip transfer ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kurnia Larasati sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa II menyuruh Kurnia Larasati untuk menanyakan masalah teknis penyetoran nya kepada terdakwa II;

- Bahwa benar kemudian Donal Bebek mengirimkan nomor virtual account OVO dengan nomor 39358-0882006734505 atas nama BEXX CAXXA N, dan selanjutnya Kurnia Larasati mentransferkan uang terdakwa II sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening virtual account OVO tersebut. Setelah transfer berhasil, terdakwa I memfoto bukti transfer MBanking dari HP Kurnia Larasati dan selanjutnya foto bukti transfer MBanking dari HP Kurnia Larasati tersebut terdakwa I kirim melalui Whatsapp kepada Donal Bebek;
- Bahwa benar sekira jam 02.00 WIB, terdakwa I kembali ditelpon oleh Donal Bebek yang, mengatakan kalau tidak ada paket yang setengah gram, adanya paket yang 1 gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas inisiatifnya terdakwa I langsung menyanggupi untuk membayar kekurangannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 07.00 WIB terdakwa I dihubungi oleh Donal Bebek yang mengabari bahwa barang berupa paket shabu akan jadi turun jam 08.00 WIB, dan meminta agar terdakwa I melunasi sisanya, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB terdakwa I mengajak Makruf untuk setor tunai ke BRI Link di daerah Jl. Kusumanegara Yogyakarta, kemudian terdakwa I mentransfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1560013614732 atas nama SLAMET sesuai arahan Donal Bebek tersebut, setelah terdakwa I transfer kemudian bukti transfer tersebut difoto dan selanjutnya foto tersebut terdakwa I kirimkan kepada Donal Bebek;
- Bahwa benar kemudian Donal Bebek mengirimkan gambar lokasi, dengan keterangan nya 1F. Lamer RS Wirosaban ke selatan ketemu gapuro kragilan tamanan, bungkus rokok gg tertindih kramik, selanjutnya terdakwa I bersama Makruf menuju ke gambar lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana Makruf berada di depan dan terdakwa I membonceng di belakang. Sekira jam 12.00 WIB, sampai di lokasi, Makruf mengambil barang berupa bekas bungkus rokok Gudang-garam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu, sesuai arahan dalam foto gambar lokasi. Setelah diambil lalu Makruf melemparkan paket shabu tersebut kepada terdakwa I, dan kemudian terdakwa I masukkan kedalam kantong saku celana pendek bagian kanan depan. Setelah beberapa meter motor berjalan dari lokasi tersebut, motor yang ditumpangi oleh terdakwa I dan Makruf diatngkap oleh petugas BNNP

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa I dan pada penguasaan tangan terdakwa I ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisikan plastik klip yang berisi 1 paket shabu-shabu dengan berat bruto 1,36 gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy M22 yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk berkomunikasi dengan Donal Bebek;

- Bahwa benar terdakwa I terakhir kali menggunakan shabu pada sekira bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa I di Surokarsan MG II/403 RT.25 RW.07 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar terdakwa II terakhir kali menggunakan shabu pada sekira Agustus 2023 di rumah terdakwa II di Jalan Bima 14 A Sukowaten Plumbon RT. 06 Rw.00 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa benar para terdakwa membeli sabu rencananya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan hasil test urine para terdakwa positif Benzodiazepine;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 441/04163 tanggal 4 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik : dr. Indi Himma Khairani, Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor RBB/19/X/2023/BNNP DIY berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal transφαν yang diduga shabu dengan berat isinya 1,04 gram kemudian diberi nomor kode Laboratorium 021443/T/10/2023. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. RBB/1/I/2023/BNNP DIY dengan nomor kode Laboratorium 000260/T/01/2023 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3268/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Satrio Alit dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-3292/X/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Andi Setiawan Pratama dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas terdeteksi Negatif Methamphetamine dan positif Benzodiazepine;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yang dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang digunakan sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah ATM tahapan ekspresi BCA nomor kartu 5379-4130-4406-2344;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan penyalahgunaan Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M22 Nomor IMEI 1 3532-0767-0508-203/01 IMEI 2 3533-9317-0508-206/01;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 8657-2005-0828-679 IMEI 2 8657-2005-0828-661 nomor panggil 0856-4071-6030;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan Terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Satrio Alit alias Fikri alias MS Fik bin Slamet Djumiharto dan Terdakwa II. Andi Setiawan Pratama alias Andi alias Tama alias Andi Sasa bin Slamet Widodo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,04 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang digunakan sebagai pembungkus narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah ATM tahapan ekspresi BCA nomor kartu 5379-4130-4406-2344;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M22 Nomor IMEI 1 3532-0767-0508-203/01 IMEI 2 3533-9317-0508-206/01;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F IMEI 1 8657-2005-0828-679 IMEI 2 8657-2005-0828-661 nomor panggil 0856-4071-6030;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. , Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

ttd,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yudi Suhendro, S.H.